Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5126567-89.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: NEWTON SOARES COCHLAR
RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

NEWTON SOARES COCHLAR ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra **BRADESCO SAÚDE S/A**, partes já qualificadas. Narrou que firmou contrato com a ré em 22/04/1993, apólice n° 005 544 105384 – Seguro Saúde Multi Top Quarto, tendo por objeto a cobertura de custos de serviços médicos, hospitalares, exames complementares e serviços auxiliares. Disse que foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo, CID C 90.0, EC III, com envolvimento ósseo, e que foi recomendado pela médica assistente o tratamento pelo Protocolo DRD, composto por três medicamentos, entre eles o Lenalidomida (Revlimid) para medicação oral domiciliar, cujo fornecimento foi negado pela ré. Referiu que o medicamento negado pelo plano de saúde é liberado pela ANS, tendo registro na Anvisa. Registrou que o custo do medicamento é muito elevado, o que impossibilita sua aquisição pelo autor. Discorreu sobre o risco de morte e direito aplicável à espécie. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento com a máxima urgência, sob pena de multa. Postulou ao final a procedência da ação, a fim de que seja autorizada pela ré a cobertura do tratamento postulado, confirmando a tutela antecipada. Peliteou a gratuidade judiciária. Juntou documentos (eventos 1 e 5).

Indeferida a gratuidade judiciária, o autor comprovou o recolhimento das custas (eventos 7 e 10).

Foi deferida a medida antecipatória (evento 13).

Noticiado o descumprimento da liminar, foi determinada a intimação da ré para cumprimento em 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (evento 32).

A ré apresentou contestação (evento 37), ocasião em que noticiou o cumprimento da liminar. Preliminarmente, impugnou o valor da causa, argumentando que, tratando-se de obrigação de fazer, deveria ser atribuído o de alçada. No mérito, discursou sobre o contrato firmado e ausência de cobertura contratual para o medicamento Revlimid, pois medicação oral domiciliar, bem como porque a apólice restou contratada em data anterior à Lei 9.656/98 e não adaptada a esta, se tratando, assim, de risco excluído de cobertura. Teceu considerações acerca da legislação aplicável. Requereu a revogação da liminar e, ao final, o acolhimento da preliminar e a improcedência. Anexou documentos.

Sobreveio réplica (evento 40).

Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, as partes quedaram silentes.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato.

Passo a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, porque a prova documental produzida é suficiente para o deslinde da causa.

A ré apresentou impugnação ao valor da causa, sustentando que por se tratar de ação com objeto econômico inestimável, o valor da causa deveria ser o valor de alçada, e não o valor atribuído pelo autor na inicial: R$ 180.000,00.

Nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamento/tratamento, o correto é calcular o valor do fármaco/tratamento pela quantidade de meses que a parte necessitar. No caso, foi considerado o prazo de seis meses.

Tal forma de cálculo é compatível com a previsão do artigo 292, II e §2º, do Código de Processo Civil, que dispõe que "*na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida"* e que *"o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações"*.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DE CUSTEIO. LENVATINIBE (LENVIMA). ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA DEVIDA. COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL CONTRATADO. NÃO ABUSIVO. - Impugnação ao valor dado à causa: O caso em análise trata de pedido de cumprimento de contrato de plano de saúde, consubstanciado no fornecimento do medicamento Lenvatinibe (LENVIMA), com uso diário de 24 mg, por período mínimo de 6 meses. Neste viés, ***o valor da causa deverá ser fixado em***

consonância com a previsão contida no art. 292, II c/c § 2º, do diploma processual. *- Mérito: (...). PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50014396320218210066, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-08-2024. Grifo próprio)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PACIENTE COM METÁSTASE PULMONAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ARTIGO 292, II, §2º, DO CPC. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA E LEGÍVEL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO. - Valor da causa. ***O valor da causa foi devidamente atribuído de acordo com o artigo 292, II, §2º, do CPC, observando o menor orçamento e correspondente a uma prestação anual.*** *- Obrigação de fazer. Fornecimento do medicamento LENVIMA (lenvatinibe). Tratamento de metástase pulmonar. (...). Recurso que vai parcialmente provido, a fim de arbitrar a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao artigo 85, §2º e 6º-A do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DERAL PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. (Apelação Cível, Nº 50057869320228210070, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 15-08-2024)*

Assim, correta a atribuição do montante, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a controvérsia é relativa ao fornecimento do medicamento Lenalidomida (Revlimid), conforme prescrição médica, para tratamento de mieloma múltiplo.

A requerida negou cobertura para o fornecimento do aludido medicamento sob a alegação de se tratar de medicação oral domiciliar, bem como porque a apólice restou contratada em data anterior à Lei 9.656/98 e não adaptada a esta, se tratando, assim, de risco excluído de cobertura.

O contrato de plano de saúde do qual a parte autora é beneficiária está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, *in verbis:*

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Logo, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do Diploma Consumerista.

A existência de relação contratual entre as partes, além de incontroversa, está demonstrada pelos documentos anexados aos autos. Inexiste controvérsia também sobre a doença de que está acometido o autor ter tratamento coberto pelo plano de saúde contratado, tanto que houve autorização parcial do fornecimento de medicamentos.

Não é possível à prestadora de saúde limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do contratante e seus dependentes (consumidores). Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à parte autora, não se admitindo a negativa de cobertura quando inexiste óbice para o seu oferecimento.

Como acentuado na decisão que deferiu a tutela de urgência e da qual não recorreu a ré, a substância, de uso domiciliar, foi prescrita pelo médico do autor para tratamento de Miolema Múltiplo - neoplasia maligna o protocolo DRD:

DRD - Daratumumabe + Lenalidomida + Dexametasona (Estudo POLLUX)

Medicação	Dose	Dias	Via	Ordem	Tempo	Intervalo	Nº de ciclos
Dexametasona	40 mg (dose fixa)*	D1, D8, D15, D22	VO			28 dias	Até progressão
Lenalidomida	25mg (dose fixa)	D1 – D21	VO				
Daratumumabe 1º e 2º ciclos	1800mg	D1, D8, D15, D22	SC			28 dias	
Daratumumab 3º ao 6º ciclo	1800mg	D1, D15	SC			28 dias	
Daratumumabe 7º ciclo em diante, até progressão	1800mg	D1	SC			28 dias	

Ref: Dimopoulos NEJM 2016 (13)

O artigo 21, XI, da RN 428/2017, da ANS, determina que o Plano de Saúde forneça aos seus conveniados cobertura de medicamentos antineoplásicos, sejam orais para uso domiciliar ou venosos.

Assim dispõe o artigo 21, XI, da RN 428/2017, da ANS:

Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências:
XI - cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando preferencialmente as seguintes características:

Assim também é o entendimento do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. LINFOMA. ***FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REVLIMID (LENALIDOMIDA). COBERTURA DEVIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. 1. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI 9.656/98 E DA SÚMULA 608 DO STJ, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIM, INCIDE, NA ESPÉCIE, O ARTIGO 47 DO CDC, QUE DETERMINA A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 2. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO CONTRATO PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, NÃO IMPORTANDO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO. 3. PRESENÇA***

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO*.(Agravo de Instrumento, Nº 50378038720218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-06-2021)*

Frise-se que a pretensão da parte autora encontra amparo nas inúmeras decisões jurisprudenciais, onde afastada a possibilidade ao plano de escolher o procedimento médico a ser adotado, cuidando-se de critério estritamente médico. Tendo a operadora assumido a responsabilidade pela cobertura da doença que acomete o consumidor (fato incontroverso), no que tange à escolha do tratamento a ser realizado e o tipo de medicamento a ser utilizado, cabe ao médico fazer a indicação mais apropriada ao seu paciente e não ao plano de saúde.

A alegação de negativa porque a apólice restou contratada em data anterior à Lei 9.656/98 e não adaptada a esta é abusiva.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE RECURSAL QUE ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. RECURSO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50005853120188210048, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 22-11-2021)

Dessa forma, considerando que restou configurada a necessidade do uso do medicamento prescrito pela médica assistente do autor, dada sua grave situação de saúde, tenho que a procedência do pedido é medida que se impõe, confirmando-se a tutela antecipada concedida.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **NEWTON SOARES COCHLAR** contra **BRADESCO SAÚDE S/A**, para confirmar a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento REVLIMID (Lenalidomida), na quantidade indicada pela médica responsável para o tratamento da doença identificada pelo CID C 90.0.

Porque sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da advogada da parte autora, os quais fixo em 10% do valor da causa, atualizado pelo IPCA, forte no art. 85, § 2º, do CPC.

Havendo recurso(s) – excepcionados embargos de declaração – intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, CPC, e 567, XX da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELA AZEVEDO HAMPE, Juíza de Direito**, em 11/04/2025, às 17:22:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10080500558v7** e o código CRC **cae39ccf**.